



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **2956/2021** promossa da:

Parte_1

Avv. GERVASI NICOLETTA

ricorrente

contro

CP_1

Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA

resistente

OGGETTO: fondo garanzia.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.2.21 e ritualmente notificato parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'attivazione del Fondo Di Garanzia per il pagamento della somma di € 19.618,71 a titolo di tfr, credito derivanti dall'attività di lavoro prestata presso la Organizzazione_1 con conseguente condanna dell'CP_ al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l'CP_1, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta decadenza.

Il tribunale osserva quanto segue.

Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue che
«...Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità

giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_2

[...] è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria».

Orbene, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.

Circa la decorrenza del termine di decadenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una

incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (Cass. 15969/17).

Ebbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa è del 30.5.17, il ricorso amministrativo del 27.10.20, mentre il ricorso giudiziale, depositato in data 5.2.21, è intempestivo, perché depositato oltre il termine di decadenza di un anno e trecento giorni.

Non può ritenersi rilevante che il ricorrente abbia presentato all'^{CP} in data 20.12.19 una richiesta di riesame della domanda di pagamento del tfr (all. 5 ric.). Infatti, secondo la Corte di Cassazione, *“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti”* (Cass. Ord. 17792/20). E ancora: *“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata* (Cass. Ordinanza n. 21039/18).

Né assume rilievo che sia stato l'^{CP} come dedotto in ricorso, a sollecitare l'invio di documentazione integrativa (il decreto di rigetto del Tribunale Fallimentare, allegato alla seconda domanda di riesame).

Ciò in quanto *“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne*

l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto" (Cass. Ord. 28639/18).

Alla luce di quanto esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art 47 DPR 3.4.1970.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'^{CP-} liquidate in € 1500,00, oltre accessori come per legge.

Roma, 22 settembre 2021

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano